

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 779/2533

นายแพทย์ พยัพ โชคสุวัฒน์ สกุล

นาย ประสาน มหาชัย

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57 (3)

จำเลยเข้าอยู่อาศัยในที่ดินกับอาคารพิพาทมาก่อนที่โจทก์ทำสัญญาเช่าและเมื่อทำสัญญาเช่าแล้วโจทก์ก็ยังมิได้เข้าครอบครองใช้ประโยชน์ทรัพย์ที่เช่าเช่นนี้ การกระทำของจำเลยไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ ทั้งโจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลยแต่ลำพังโดยไม่เรียกผู้ให้เช่าเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมด้วยหาได้ไม่.

โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากอาคารที่โจทก์เช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และเรียกค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยอยู่ในที่ดินและอาคารพิพาทโดยมิได้อาศัยสิทธิของโจทก์ โจทก์ไม่เคยครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรืออาคารพิพาท ไม่มีอำนาจฟ้องฟ้องโจทก์ในส่วนค่าเสียหายเคลือบคลุมทั้งค่าเสียหายก็สูงเกินความจริง

โจทก์ยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้ขับไล่จำเลย และบริวารออกจากที่ดินกับ
ให้ใช้ค่าเสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ยังมีได้ครอบครองที่ดินพิพาทจะฟ้องขับไล่เรียกค่า
เสียหายจากจำเลยโดยมิได้เรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผู้ให้เช่าเข้า
มาเป็นโจทก์ร่วมไม่ได้พิพากษากลับยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาพิจารณาชั้นฎีกามีว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลย
ได้โดยลำพังหรือไม่ เห็นว่าคดีนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์เช่าที่ดินและอาคารพิพาท
จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัย จำเลย
และบริวารได้เข้าไปใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินและอาคารพิพาท โจทก์แจ้งให้
ออกไปแล้ว จำเลยไม่ยอมออก ซึ่งแปลความได้ว่าจำเลยได้เข้ามาใช้ประโยชน์และอยู่
อาศัยในที่ดินและอาคารพิพาทหลังจากโจทก์ได้ทำสัญญาเช่าและผู้ให้เช่าส่งมอบที่ดิน
และอาคารพิพาทให้โจทก์เข้าครอบครองใช้สอยแล้ว หากข้อเท็จจริงฟังได้ตามฟ้อง
การที่จำเลยเข้ามาใช้ประโยชน์และอยู่อาศัยในที่ดินและอาคารพิพาทก็เป็นการทำ
ละเมิดต่อโจทก์โดยตรง โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องจำเลยได้โดยลำพัง แต่โจทก์เบิก
ความว่าในขณะที่ส่งมอบทรัพย์สินไม่มีใครคัดค้านและขณะนั้นที่ดินรกร้างไม่มีใครอยู่
อาศัย พยานต้องการรื้ออาคารเก่าออกเพื่อสร้างอาคารใหม่ ได้เสนอโครงการต่อ
สำนักงานทรัพย์สินด้วย ปรากฏตามเอกสารหมาย จ.8 แต่ไม่สามารถทำตาม
โครงการได้ เพราะหลังจากที่พยานได้จ้างสถาปนิกมาออกแบบและเสนอโครงการต่าง
ๆ แล้ว เมื่อพยานจะครอบครองจริง ปรากฏว่ามีผู้เข้ามาครอบครองสร้างเป็นบ้มน้ำแก๊ส
และอยู่ซ่อมรถยนต์จากคำเบิกความของโจทก์ดังกล่าวเห็นได้ชัดว่าโจทก์ยังไม่ได้เข้า

ครอบครองที่ดินและอาคารพิพาทเพื่อประกอบการค้าและอยู่อาศัยที่ได้ทำสัญญากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ตามเอกสารหมายเลข 4 เนื่องจากโจทก์ไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าไปประกอบการค้าและอยู่อาศัยในที่ดินและอาคารที่พิพาทแต่ประสงค์จะรื้ออาคารพิพาทออกแล้วทำการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้นเพื่อทำเป็นอาคารโพลีคลินิกและร้านขายยาขนาดใหญ่ โจทก์จึงได้เสนอโครงการต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ครั้นเมื่อเสนอโครงการแล้วโจทก์จะเข้าไปครอบครองจริง ก็ปรากฏว่าจำเลยได้เข้าไปครอบครองสร้างเป็นปั๊มแก๊สและอู่ซ่อมรถ เห็นว่าหากโจทก์เข้าครอบครองก่อนจริงแล้ว จำเลยหรือผู้หนึ่งผู้ใดไม่มีทางที่จะเข้ามาสร้างปั๊มแก๊สและอู่ซ่อมรถได้นอกจากนี้โจทก์ยังเบิกความตอบคำถามค้านรับว่า หลังจากทำสัญญากับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว โจทก์ยังไม่เคยเข้าครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวเลย ฝ่ายจำเลยมีจำเลย ร้อยตำรวจโทนิติบัญญัติจิตรและนายณพดล อินทรสิทธิ์ เป็นพยานจำเลยเบิกความว่าจำเลยเป็นลูกจ้างของห้างหุ้นส่วนจำกัดสินมहाชัยบริการ ซึ่งตั้งอยู่ที่ที่ดินและอาคารพิพาท นางจำลอง มหาชัยมารดาจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดสินมहाชัยบริการได้ทำสัญญาเช่าช่วงอาคารพิพาทมาจากบริษัทซัมมิทอินดัสเทรียล จำกัด (ปานามา)ตั้งแต่วันที่ 2513 จำเลยกลับจากต่างประเทศ จึงได้เข้ามาทำงานในห้างหุ้นส่วนดังกล่าว นอกจากขายน้ำมันแล้ว ยังรับจ้างซ่อมรถยนต์ปะยางรถยนต์ และได้เปิดแผนกขายแก๊สรถยนต์ตั้งแต่วันที่ 2524 ไม่เคยปล่อยที่ดินให้ว่างเลย ต่อมาบริษัทซัมมิทอินดัสเทรียล จำกัด(ปานามา) เลิกกิจการในประเทศไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินมहाชัยบริการจึงได้ยื่นขอเป็นผู้เช่าโดยตรงต่อสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และยังคงครอบครองที่ดินและอาคารพิพาทตลอดมา โจทก์ไม่เคยเข้าครอบครอง นอกจากนี้จำเลยยังอ้างเอกสาร 2 ฉบับ คือเอกสารหมายเลข 1 เป็นหนังสือที่บริษัทซัมมิทอินดัสเทรียล จำกัด (ปานามา) ได้มีหนังสือถึงบิดาจำเลยให้ไปทำสัญญาเช่าที่ดินและอาคารพิพาทกับบริษัทเป็นการเช่าช่วง และเอกสารหมายเลข 2 เป็นหนังสือที่ผู้อำนวยการสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีถึงห้าส่วนส่วนจำกัดสินมหาชัยบริการ เพื่อแจ้งว่า
ห้าส่วนส่วนจำกัดสินมหาชัยบริการเป็นผู้ดำเนินการกิจการแทนบริษัทซัมมิทอินดัสเท
รียล จำกัด (ปานามา)จึงไม่พิจารณาเรื่องการครอบครองใช้สอยสถานที่ของห้าส่วน
กล่าวร้อยตำรวจโทนิติบัญญัติ จันทรวิจิตร กับนายพนพล อินทรสิทธิ์ มาเบิกความยืนยัน
รับรองว่า ห้าส่วนส่วนจำกัดสินมหาชัยบริการได้ประกอบกิจการซ่อมรถยนต์และขาย
แก๊สในที่ดินและอาคารพิพาทมาก่อนนานแล้ว และยังคงประกอบกิจการอยู่ พยาน
หลักฐานของจำเลยประกอบด้วยเหตุผลมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าพยานหลักฐานของโจทก์
ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ยังไม่ได้เข้าครอบครองและใช้สอยที่ดินและอาคารพิพาท
ก่อนฟ้องคดีนี้แต่ฝ่ายจำเลยได้เข้าไปอยู่ในที่ดินและอาคารพิพาทตลอดมา ตั้งแต่ก่อน
โจทก์ทำสัญญาเช่า การที่จำเลยอยู่ในที่ดินและอาคารพิพาท จึงไม่เป็นการละเมิดต่อ
โจทก์ รูปคดีเป็นเรื่องความรับผิดชอบของผู้ให้เช่าในกรณีรอนสิทธิตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 549 ประกอบด้วยมาตรา 477 โจทก์จะฟ้องขับไล่จำเลยเอง
โดยลำพังไม่ได้ ส่วนฎีกาของโจทก์ที่ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นโจทก์ร่วมแล้ว แต่ศาลชั้นต้นยกคำร้องของโจทก์เสีย ต้อง
ถือว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิเรียกสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาในคดีแล้ว
นั้น เห็นว่า เมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์แล้ว โจทก์มิได้คัดค้านไว้ และ
มิได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าว คำสั่งของศาลชั้นต้นเป็นอันยุติแล้ว ต้อง
ถือว่าโจทก์ไม่ได้ใช้สิทธิเรียกให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็น
โจทก์ร่วม ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ชอบแล้ว..."

พิพากษายืน.

(มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ-มงคล เปาอินทร์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ